DE MENING VAN

Monique Londema, CFP®

financieel planner en top-docent

"Ook jij kan elke dag grote impact op het leven van mensen hebben"



Naam schept afstand

Het is eeuwig zonde dat de naam "Estate Planning" ooit is geïntroduceerd. De naam roept visioenen op van landhuizen met privégolfbaan in zonovergoten gebieden. Niets voor gewone mensen, denkt men. Maar, het gaat om nalatenschapsplanning, een onderwerp dat voor mensen in álle lagen van de bevolking belangrijk is. Aan mijn klanten leg ik het vaak als volgt uit: "Ik ga na of wat jij wilt dat er ná jouw overlijden financieel gebeurt ook daadwerkelijk gebeurt. Zie ik dat dit anders is dan jouw verwachtingen, dan kijken wij samen hoe wij dat alsnog kunnen realiseren."

Fixatie op grens schenkingsvrijstelling

Veel klanten kijken gebiologeerd naar de grenzen van de schenkingsvrijstellingen. Er is een algemeen gevoel 'tot hier en niet meer'. Maar, kijk je naar de tarieven in de Successiewet, dan zie je dat de Successiewet voor (klein)kinderen een relatief lage vrijstelling kent en een hoog belastingtarief. Blijft er ná overlijden meer over dan de eerste tariefschijf van € 130.424 (2022), dan is over het meerdere 20% erfbelasting verschuldigd voor kinderen en 36% voor kleinkinderen. Wat let mensen dan om bij leven méér te schenken dan de vrijstelling en schenkbelasting tegen 10% te (laten) betalen? De adviseur kan de keuze tussen schenken en nalaten aan de klant voorleggen. Nu wordt er helaas te weinig aan gedacht.

Aflossingsvakantie?

De schenkingsvrijstelling "jubelton" (€ 106.671 in 2022) wordt vanaf 2023 verlaagd naar € 27.231 en in 2024 afgeschaft. Maar, de mogelijkheid is er nog steeds!

De schenking kan ook gebruikt worden voor aflossing van de eigenwoningschuld. Onder voorwaarden kun je met behoud van hypotheekrenteaftrek een bepaalde periode van "aflossingsvakantie" realiseren. Vooral voor hen, die nog aan het begin van hun loopbaan staan, of jonge gezinnen kan dit de betaalbaarheid van een eigen woning verbeteren.

Voogdij digitaal regelen

Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. Bijvoorbeeld ná overlijden van één of beide ouders. Het is belangrijk vast te stellen of beide ouders ouderlijk gezag hebben. Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt de vader namelijk niet automatisch ouderlijk gezag over het kind. Ook niet als hij het kind erkend heeft. Dit kan alleen door een verzoek en aantekening in het gezagsregister.

Voogdij kan bij testament worden geregeld en sinds enkele jaren ook via het gezagsregister. Als de voogdij niet is geregeld, kan er een mentaal belastende procedure bij de rechtbank volgen om de voogdij te regelen. Dit zijn adviezen waar een adviseur veel leed mee kan besparen.

Overlijdensrisicoverzekering en gemeenschap van goederen

Als adviseurs hebben wij veel orv's kruislings afgesloten. En nog. Prima! De bedoeling is, dat over de uitkering door de begunstigde geen erfbelasting verschuldigd is. Alleen, wat als klanten daarna huwen of een geregistreerd partnerschap zijn aangaan of aangaan in gemeenschap van goederen? Werkt deze constructie dan nog? Waarschijnlijk valt de orv in de gemeenschap en is het kruislings sluiten hiermee buiten werking gesteld. Met als gevolg dat de helft van het uitgekeerde bedrag belast is met erfbelasting!

Dit valt niet te automatiseren

Samen met de klant ervoor zorgen dat er ná een overlijden op financieel gebied gebeurt wat de klant wil dat er gebeurt, is fantastisch werk. Het gaat om vragen zoals: "Wat heb je?", "Wat wil je?" en "Wat is hiervoor nodig?".

Dit werk laat zich niet automatiseren. Een echt gesprek van mens tot mens is hiervoor nodig. Voor adviseurs met Wft Vermogen is dit een dankbaar gebied om hun kennis en kunde verder te ontwikkelen.

"De mening van…" is een initiatief van Bureau DFO. In deze uitgave geven wij personen de gelegenheid om een advies, mening te geven gericht op financieel advieskantoren. Heb je een mening waar het intermediair iets mee kan, neem dan contact met ons op via: avanekeren@dfobv.nl.
Aan dit initiatief verbinden wij geen kosten of commerciële verplichtingen. Het enige dat telt is een mening waar het intermediair iets aan heeft.